

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 938 - 939/2533

นายบรรเจิด พลังกูร

โจทก์

จำสิบโทผิว ผลพักแพ่ง

จำเลย

ร้อยโทผิว ผลพักแพ่ง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 132, มาตรา 175, มาตรา 246, มาตรา 247

ความว่า เนื่องจากจำเลยได้ยื่นฎีกาฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2532 ขอให้ศาลฎีกามีคำพิพากษาหรือคำสั่งกลับคำสั่งของศาลล่างทั้งสองโดยให้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งศาลชั้นต้นฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม 2531 บัดนี้ จำเลยไม่ประสงค์จะดำเนินคดีอีกต่อไป จึงขอถอนฎีกาฉบับดังกล่าวออกจากสารบบความของศาลเพื่อให้คดีนี้สิ้นสุดลงไปด้วยดีทุกฝ่าย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินที่เช่ากับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์และยื่นคำร้องขออุทธรณ์อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งยกคำร้อง จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ศาลอุทธรณ์มีสั่งให้ยกคำร้องหากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์ก็ให้นำเงินค่าธรรมเนียมมาชำระภายใน 15 วัน ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอขยายเวลาวางเงินค่าธรรมเนียมศาล ศาลชั้นต้นสั่งให้ส่งคำร้องไปให้ศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาสั่งศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องจำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นว่า เป็นอำนาจของศาลชั้นต้นที่สั่งได้ ขอให้ศาลอุทธรณ์คืนคำร้องไปเพื่อให้ศาลชั้นต้นสั่ง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ส่งศาลอุทธรณ์ และในวันเดียวกันศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยด้วย ต่อมาศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยกคำร้องและศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยเป็นไม่รับ และเมื่อคดีไม่มีอุทธรณ์ จึงไม่อาจขอทุเลาการบังคับได้ จำเลยอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่เพิกถอนคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลย และยื่นคำร้องขอให้ศาลชั้นต้นชะลอหรืองดการบังคับคดีไว้ก่อนจนกว่าศาลอุทธรณ์จะมีคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งให้ส่งศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ที่ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนคำสั่งรับอุทธรณ์ของจำเลยนั้น ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง และสั่งคำร้องที่ขอให้ชะลอหรืองดการบังคับคดีว่า คำร้องของจำเลยเป็นหน้าที่ของศาลชั้นต้นที่จะมีคำสั่ง มิใช่หน้าที่ของศาลอุทธรณ์ จึงให้ส่งเรื่องคืนไป

จำเลยฎีกาสองฉบับ (อันดับ 277,278)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 294)

คำสั่ง

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา

---

อนุญาตให้จำเลยถอนฎีกา จำหน่ายคดีจากสารบบความศาลฎีกา

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ